信宜市“4.26”一般高处坠落事故

调查报告

2021年4月26日14:40分许，位于市东镇街道文昌社区居委会某某村私人自建住宅楼内，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，4月28日市政府成立了信宜市“4.26”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市委常委、副市长、市委办公室主任黄杏任组长，市安委办主任、市应急管理局局长黄昌生任副组长，东镇街道办、市公安局、市自然资源局、市应急管理局、市总工会、市人社局、市住房城乡建设局、市城管执法局等单位人员组成，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、查阅相关资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)住宅楼建设用地批准、规划许可情况

1.住宅楼户主（建设方）:

黎某琼，女，汉族，72岁，市东镇街道文昌人，公民身份号码44092119490203****。其私人自建住宅楼（以下简称自建楼）坐落在市东镇街道文昌社区居委会某某村，在城市规划区内，属拆旧建新自建自用楼房。

2.建设用地批准、规划许可和建设工程施工许可情况:

黎某琼分别于2019年6月20日、2019年6月21日、2019年12月18日、2020年4月14日、2020年4月22日取得市自然资源局《建设用地规划许可证附图》〔2019〕138号、《建设用地规划许可证》（信地字第〔2019〕138号）、《建设用地批准书》（信宜市信城区〔2019〕集建字第183号）、《建设工程设计方案审定通知书》（信自然资审字〔2020〕第068号）、《建设工程规划证》（建字第〔2020〕076号№0000477）等建设用地批准、规划许可、建设工程设计方案审定通知。经批准、规划许可建设用地单位（个人）：黎某琼，项目名称：住宅楼，建设用地位置：信宜市东镇街道文昌某某村（信宜市东镇街道文昌村委会某某村），用地性质：居住用地，批准用地面积：120m^2，基底面积：99.3m^2，建筑层数：地上6层、地下0层，建筑总面积712.6m^2〔其中：地下面积0），土地所有权性质：集体土地，四至：东至现状村道、西至小巷、南距罗绍宇屋（0.5米、0.9米）、北至空地，土地类别：宅基地、空闲地，工程类别：其他（√），批准有效期：自2019年12月至2021年12月，批准书中备注：该宗地拆建114平方

米，使用空闲地 6 平方米，旧证号：信集用（2000）字第 0001801 号。未办理建设工程施工许可证和申请规划验线。

3.**建设方管理人员：**

罗某光，男，76 岁，市农村信用联社退休人员，公民身份号码 44092119450107****，是黎某琼的配偶，由其负责现场管理和采购建筑材料及工程款的支付。

(二)施工人员基本情况

2020 年 8 月 9 日，黎某琼通过签订《建房合同书》，采取“包工不包料”的方式将涉事自建楼发包给其亲侄子黎某组织施工人员去承建。黎某琼知道黎某没有承接建筑施工相关资质。

黎某施工队，管理人（包工头）黎某，男，汉族，56 岁，信宜市东镇英地坡人，公民身份号码 44092119651007****。该施工队常年承接农村的私人自建房的施工为主，无建筑施工承建资质和资格。组织承建涉事自建楼的施工人员相对固定，事故发生当日有黎某、黎某华、黎某隆、陈某梅和梁某 5 人在场施工作业。

（三）自建楼建设情况

2020 年 4 月 15 日，黎某琼、罗某光擅自按手绘草图（非《建设工程设计方案审定通知书》审定的《黎某琼住宅楼建筑设计施工图》）去组织人员施工平基、动工兴建涉事自建楼，擅自扩大建房面积和变更规划、结构及增设室内预留电梯井。

经调查组现场勘验和询问罗某光、黎某等人，证实事故发生时自建楼已建到地下一层地上六层半并封顶，楼高约 27 米，基底面积 105m^2，建筑投影面积约 140m^2，建筑总面积约 800m^2；罗某光请

新宝镇人用竹子搭建未铺设脚手板的外墙脚手架（有围网）；黎某自带简易提升机设在顶层运载物料；从地下一层通至六层顶的室内预留电梯井内未见搭设平防护层，一至五层电梯井门洞楼层临边防护板高度有0.5—0.8米之间不等；六层电梯井门内约1.8米高的位置，有一个松散方木搭设支撑天花模板的平台；楼内步梯未设置施工防护栏杆；建筑材料摆放混乱并占用施工通道；施工现场未设置安全标志；施工人员未配备和佩戴施工安全帽及穿着工作鞋；高空作业未配备和使用安全绳、安全带。

(四)事故现场的基本情况

事故发生当日，黎某华负责拆除第六层预留电梯井内的顶层天花模板工作。井道内未搭设防护层，该层电梯井内约1.8米高的位置，有一个松散方木搭设支撑天花模板的平台。黎某华是从第六层电梯井内坠落至地下一层，地下一层电梯井内地面未见有可能随同坠落的顶层天花模板和弯头模板撬棍，但有黎某华在六层预留电梯井内作业时使用的木梯。因此，综合分析认为，黎某华在六层预留电梯井使用木梯作业时坠落。

(五)事故发生地政府、相关职能部门监管情况

涉事自建楼于2020年4月15日开始，未办理建设工程施工许可证和申请规划放线验线，擅自按建设方提供的手绘草图进行平基、动工兴建，至事故发生时主体建筑已建成地下一层地上六层半并封顶，使用禁止使用竹脚手架，未使用安全设施和防护用品等，存在违法行为。

1.东镇街道办事处。根据信宜市人民政府令第1号、第2号等有关规定，该办事处只对市规划区外农（居）民建房建设工程实施监管、施工许可，对未经批准擅自施工的行为进行查处。涉事建房建设工程位于城市规划区内，故该办事处不负有监管职责。

2.市自然资源局。根据《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》《信宜市人民政府关于实行镇街综合行政执法的公告》（信府〔2021〕1号）《市政府工作会议纪要》（信府纪〔2021〕23号）以及该局三定方案等有关规定和要求，对涉事自建楼的规划许可建设，要实施建设工程验线、加强批后监督检查，将相关的行政许可、监督管理信息和发现违法行为线索及时通报、移送市城管执法局查处。虽然其在2020年4月23日申请人黎某琼领取《建设工程规划许可证》后，书面送达《办事指南》告知后续办事流程，但其却在2020年11月6日才通过管理平台将黎某琼等人取得工程规划许可证情况批量通报给市城管综合执法局，在黎某琼取得相关规划许可，未申请验线和擅自变更建设用地规划及不按审定的建设工程设计方案建设施工，没有尽到加强批后监督检查职责，故负有相应的监管责任。

3.市住房和城乡建设局。根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》规定，经住房和城乡建设部同意，现对我省办理施工许可的房屋建筑和市政基础工程限额作出调整，具体如下：一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以

下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证），经调查组查阅《建设工程规划证》（建字第〔2020〕076号№0000477）等书证，并询问涉事自建楼建设方，证实经批准建筑总面积712.6m^2，而涉事自建楼实际工程建筑面积超过800m^2，属于建设单位在开工前应当向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证的范围。黎某琼未依法在开工前申请领取施工许可证而擅自组织开工建设存在违法行为，根据《市政府工作会议纪要》（信府纪〔2021〕23号）以及该局三定方案，其有批后监督检查职责，但因其未接到黎某琼办理施工许可证的申请和有关部门的通报而未纳入监管范围，故本次事故不负有监管责任。

4.市城市管理和综合执法局。根据《市政府工作会议纪要》（信府纪〔2021〕23号）“二、关于相关职能部门在城区、镇村违法建设和污水管网建设工作方面的分工作事宜。会议就我市城区、镇村违法建设和污水管网建设方面的职能分工作了研究，会议决定：（一）关于城区违法建设工作。一是管理方面，对违反城乡规划和城市建设、房地产和住房保障、工程建设和建筑业管理的全部违法行为，由市城管执法局依据相关法律法规和规章的规定，行使行政处罚权和行政强制权。市自然资源局、市住房城乡建设局要加强审批后监督管理，发现违法行为要及时移交市城管执法局查处。二是巡查方面，行政检查（包括日常检查、专项检查、巡查、抽查等），由市城管执法局作为执法主体主要负责。市自然资源局、市住房城乡建设局有审批后监督检查职责。三是定性方面，违建由市城管执法局负责定性，在查处重大、复杂或者争议较大的违法行为，需出具专业性意

见的，市自然资源局、市住房和城乡建设局要及时出具，必要时需到场对违法行为的现场检查及勘验提供协助。一般同类性违建事件原则上只出具一次意见，出具意见时限由部门协商决定。四是执法方面，由市城管执法局负责。”因此，该局对城区违法建设、施工的管理、巡查、定性、执法负有职能分工的相应责任。经调查组询问涉事自建楼建设方和该局相关工作人员，证实从2020年4月-2021年3月间该局执法一股网格二组组长廖世信等工作人员多次到场督促检查，但对黎某琼开工前未申请领取施工许可证而擅自组织开工建设，未申请放线验线，擅自变更建设用地规划，不按审定的建设工程设计方案建设施工，施工队没有建筑资质，在城区范围内建筑施工过程搭建禁止使用的竹脚手架，施工现场没有安全警示标志和安全防范措施，违规建设电梯井，不按规范建筑施工，施工现场光线不足，施工人员不使用安全防护用品等违法行为只是口头告知建设、施工方而未予以依法查处，亦未将相关的违法行为通报市自然资源局、市住房城乡建设局，故负有相应的监管责任。

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

由于事故现场没有监控视频，且没有直接目击人员，依据对事故相关人员的调查询问，结合事故现场环境的状态，对事发经过进行还原：

2021年4月26日，黎某、黎某华、黎某隆、陈某梅和梁某五人在涉事自建楼进行施工，黎某华负责拆除六层预留电梯井顶板的天花模板。14:40许，黎某华不慎从六层井道内坠落至地下一层井

道底面，随同坠下的有一折断的工作木梯，接着发出一声很大的坠物响声。正在六层拆下模板铁钉的陈某梅和梁某听到响声后迅速走到六层预留电梯井门口向内查看，没有见到黎某华，呼其名字未听到回应。陈某梅随即将现场情况告知在六层外墙凿梁体的黎某。

（二）事故应急救援情况

正在六楼外墙凿梁的黎某听到陈某梅说电梯井传来响声后，迅速从六层返回楼内迅速跑去地下一层，发现黎某华俯趴在电梯井中间的一堆沙上，随即将黎某华抱出，放至一层的沙发椅上。见黎某华头左侧有裂口，身上有擦伤，且发出呼疼声。此时，罗某光和其他的工人也来到了一层。黎某一边帮黎某华擦汗，一边叫罗某光拨打了120通知救护车，并叫黎某隆到附近的商铺买葡萄糖给黎某华服用。随后黎某通过微信语音与黎某华的妻子韦某莲联系，告知其丈夫黎某华摔伤的事情，叫其前往市人民医院等候。14:47市人民医院接到电话即调度于14:50分出车，15时医护人员到达现场，对黎某华进行急救处理后抬上救护车送院，于15:20到达人民医院进行抢救，16:50医院宣告黎某华经抢救无效临床死亡。

经调取居民死亡医学证明（推断）书、医院急诊科留观病历等资料，证实黎某华的死亡原因：重型颅脑损伤，多发伤病情极重，抢救无效死亡，16:59其家属黎某芹在尸体解剖告知书不同意尸检项前打√和亲属签名栏签名。

（三）事故应急处置评估

17:52分，竹山派出所接茂名公安局110警情，事主黎某芹报称：15时，其爸爸（黎某华，年约56，岁）从电梯井五层跌落受伤，经人

民医院抢救无效死亡。接报后，该所民警迅速出警处置。经向家属了解、现场勘验、传唤相关人员至派出所制作材料后排除了治安或刑事案件。在应急处置中无衍生事故。

（四）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况:

死亡 1 人，无其他人员受伤。

死者黎某华，男，汉族，56 岁，市东镇街道英地坡人，公民身份证号码：44092119650707****，是涉事自建楼施工人员。

2.直接经济损失:

5 月 19 日，死者亲属向市人民法院提起民事诉讼主张民事赔偿，事故各方当事人未提供经济损失数据。因此，直接经济损失暂无法统计。

（五）善后处理情况

事故发生后，东镇街道办和竹山派出所积极协助各方，做好善后处理和死者家属安抚工作，家属情绪稳定，未引发影响社会稳定事件。

东镇司法所组织过死者家属、建设方、施工方进行赔偿调解，尚未达成调解协议。

三、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

黎某华的安全意识淡薄，高空作业未按规定使用和正确佩戴防护用品，在六层预留电梯井临边和洞口工作平面无设置满铺、固

定木板或防坠安全网的防护措施的情况下，使用不符合安全规范的简易木梯高空作业时，没佩戴安全帽和穿着工作鞋，没系挂安全带，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，在临边和洞口冒险高处施工作业，不慎坠落到负一层电梯井地面，经送院抢救无效死亡，是造成这起事故的直接原因。

2.间接原因

⑴施工方：黎某施工队未具备国家规定的注册执业资格、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未依法取得相应等级的资质证书而从事涉事自建楼建设工程的新建活动，并对建设工程实行施工总承包，依法对施工现场的安全生产负总责。但其未能落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供安全帽、安全带等劳动防护用品。作业现场无安全警示标志，未对员工进行安全培训、教育，现场作业人员安全意识淡薄，安全隐患排查治理不到位，施工人员高处作业时没有搭建作业面边沿和洞口的安全防护设施。

⑵施工方主要负责人：黎某未认真依法履行安全生产工作职责，未建立、健全本单位安全生产责任制和组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案及时、如实报告生产安全事故。

⑶建设方：黎某琼，明知黎某施工队未具备国家规定的注册执业资格、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未依法取得

相应等级的资质证书，而将工程发包给其施工队承建。开工前未申请领取施工许可证而擅自组织开工建设，未依法向施工许可部门提供建设工程有关安全施工措施的资料备案；开工建设时未依法向规划部门申请验线；擅自变更建设用地规划，不按审定的建设工程设计方案建设施工，增设预留电梯井，而未向规划部门重新办理许可。

⑷建设方管理人员：罗某光，明知黎某施工队未具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未依法取得相应等级的资质证书，承接涉事自建楼工程的建设施工，黎某自带不符合建筑规范的简易提升机运载材料等而未尽到督促施工方加强安全管理、加大安全投入、落实安全措施的责任。

（二）事故性质

经调查认定，“4.26”一般高处坠落事故是一起建筑施工领域的一般生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定和对事故者和处理建议

(一)黎某华，作为涉事自建楼的施工人员，未经安全培训上岗作业，安全意识淡薄，冒险高处施工作业，对在六层预留电梯井临边和洞口内未采取安全防范措施的危险性认识不足。使用不符合安全规范的简易木梯高空作业时，没佩戴安全帽和穿着工作鞋，没系挂安全带，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.13.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定，不慎坠落到地下一层电梯井内地面，经送院抢救无效死亡，直接造成事故，故对事故的发生负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

(二)施工方: 黎某施工队，未具备国家规定的注册执业资格、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未依法取得相应等级的资质证书而从事涉事自建楼建设工程的新建活动，并对建设工程实行施工总承包，依法对施工现场的安全生产负总责。但其未能落实安全生产主体责任，未加大安全投入，未向施工作业人员提供安全帽、安全带等劳动防护用品。作业现场无安全警示标志，未对员工进行安全培训、教育，现场作业人员安全意识淡薄，安全隐患排查治理不到位。施工人员高处作业时没有搭建作业面边沿和洞口的安全防护设施，违反《建筑施工安全检查标准》第 3.13.3 条及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）有关规定，故对事故的发生负有次要责任。建议：一、由市城管执法局对其未依法取得相应等级的资质证书而从事涉事自建楼建设工程的新建活动等违法行为依法予以查处，并将查处情况报市安委办。二、由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规章的规定，依法对其给予行政处罚，并将查处情况报市安委办。

(三)施工方主要负责人: 黎某，未认真依法履行安全生产工作职责，施工现场安全管理不到位，未建立、健全本单位安全生产责任制和组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案和及时、如实报告生产安全事故，自带不符合建筑规范的简易提升机运载材料等，故对事故的发生负有次要责任。建议：由市应急管理局根据《中华人

民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和规章的规定，依法对其给予行政处罚，并将查处情况报市安委办。

(四)建设方：黎某琼、罗某光，法律和安全意识淡薄，明知黎某施工队未具备国家规定的注册执业资格、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，未依法取得相应等级的资质证书，而将工程发包给其施工队承建。开工前未申请领取施工许可证而擅自组织开工建设，未依法向施工许可部门提供建设工程有关安全施工措施的资料备案；开工建设时未依法向规划部门申请放线；擅自变更建设用地规划，不按审定的建设工程设计方案建设施工，增设预留电梯井，而未向规划部门重新办理许可，搭设禁止使用的竹脚手架。未尽到督促施工方加强安全管理、加大安全投入、落实安全措施的责任，故对事故的发生负有次要责任。建议由市应急管理局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局等部门依法依职权对其违法违规行为作出处理，并将处理情况报市安委办。

五、建议向市政府作检讨的部门和给予问责的人员

1.市自然资源局。未及时将涉事自建楼相关的行政规划许可情况通报给市城管执法部门，对涉事自建楼开工建设时未依法向规划部门申请验线，擅自变更建设用地规划，不按审定的建设工程设计方案建设施工、增设预留电梯井，而未向规划部门重新办理许可的行为，没有尽到批后监督检查职责。建议：一、该局向市政府作出检讨；二、由市政府分管自然资源的副市长对该局分管领导进行提醒谈话；三、由该局对负有及时通报和批后监督检查职责的行政

审批服务股股长李全雄、政策法规股股长黄鹏依纪依规严肃处理。并将上述处理情况报市安委办。

2.市城市管理和综合执法局。根据《市政府工作会议纪要》（信府纪〔2021〕23号），虽有日常对涉事自建楼施工过程的巡查，但对涉事自建楼未申领施工许可证擅自开工建设，未申请规划验线，擅自变更建设用地规划和不按审定的建设工程设计方案建设施工，使用禁止使用竹脚手架，未使用安全防护设施和防护用品等违法行为未予以查处，亦未将违法行为通报市自然资源局、市住房城乡建设局，负有相应的监管职责。建议：一、该局向市人民政府作出检讨；二、由市政府分管城市管理与综合执法的副市长对该局主要负责人进行提醒谈话；三、由该局对涉事自建楼所在辖区负有管辖和日常巡查职责的执法一股股长何永锋、网格点组长廖世信依纪依规严肃处理。并将上述处理情况报市安委办。

六、事故防范和整改措施建议

（一）各镇（街道）、各有关部门要进一步明确部门行政执法和监督管理责任，严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”“谁审批谁监管”的要求，加强信息沟通，形成合力，进一步履行好安全监管职责。

（二）市城市管理和执法局要进一步落实《市政府工作会议纪要》（信府纪〔2021〕23号）的职能分工，牵头建立与有关行业主管部门的协调机制，实现信息互通、资源共享、协调联动，形成管理和执法工作合力。自然资源局、住房和城乡建设局等有关行业主管部门要将与城市管理综合执法相关的行政许可和监督管理信息及时

通报市城市管理和综合执法局，要加强批后监督管理，发现违法行为要及时移送市城市管理和综合执法局查处，要形成日常监管内容清单提供给市城市管理和综合执法局作为检查的依据。市城市管理和综合执法局要将发现的问题和实施行政处罚的情况通报有关行业主管部门，并提出加强管理建议。

（三）民房建设方要深刻汲取事故教训，必须依法依规办理相关报建手续后，委托有资质的施工单位方可建设房屋，杜绝类似事故的发生。黎某琼自建楼未经有关部门查处和准许，在未采取切实有效的安全防范措施前，不得恢复建设。

（四）民房建筑施工承包者、施工人员要深刻汲取事故教训，严格遵守建筑法等相关法律法规规章，在未具备国家规定的注册执业资格、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，并确保施工作业安全条件下从事建筑施工活动；要落实安全生产主体责任，加大安全投入，加强施工管理，规范施工行为。

信宜市“4.26”一般高处坠落事故调查组（代章）

2021 年 6 月 16 日